

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3773/2535	พนักงานอัยการ จังหวัด เชียงใหม่	โจทก์
	ผู้ประกัน	โจทก์
	นางสาว โสรินทร์ มาบางครุ กับพวก	โจทก์
	ผู้ซื้อ ทรัพย์	โจทก์
	นาย ฐานิศร์ กมลรัตน์ นา กับพวก	โจทก์
	นาง วนิดา ไชย ผาง กับพวก	จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 236 วรรคแรก

ศาลชั้นต้นสั่งปรับผู้ร้องทั้งสามฐานผิดสัญญาประกันและตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์อันเป็นหลักประกันออกขายทอดตลาดจนเสร็จสิ้น ผู้ร้องทั้งสามยื่นคำร้อง ขอให้สั่งเพิกถอนการขายทอดตลาดและดำเนินการขายทอดตลาดใหม่ศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้อง ผู้ร้องทั้งสามอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายกคำสั่งของศาลชั้นต้นให้ศาลชั้นต้นดำเนินการไต่สวนคำร้องของผู้ร้องทั้งสาม แล้วมีคำสั่งใหม่ตามรูปคดี ผู้ซื้อทรัพย์ทั้งสองฎีกา ดังนี้มิใช่กรณีที่ผู้ร้องทั้งสามยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ปฏิเสธไม่ยอมรับอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้รับอุทธรณ์อันจะทำให้คำสั่งศาลอุทธรณ์เป็นที่สุด ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 236 วรรคแรก ผู้ซื้อทรัพย์ทั้งสองจึงฎีกาได้

คดีนี้สืบเนื่องจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งปรับผู้ร้องทั้งสามตามสัญญาประกันที่ผู้ร้องทั้งสามประกันตัวจำเลยที่ 2 และที่ 4 ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา เพราะผู้ร้องทั้งสามผิดสัญญาประกันศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์อันเป็นหลักประกันออกขายทอดตลาดจนเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ร้องทั้งสามยื่นคำร้องว่าไม่เคยทราบคำบังคับ หมายบังคับคดี และวันขายทอดตลาด เจ้าพนักงานบังคับคดีประกาศขายทอดตลาดทางหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นไม่ได้แจ้งให้ผู้ร้องทั้งสามทราบโดยตรง และการขายทอดตลาดใน 3 ครั้งหลังไม่ได้แจ้งให้ผู้ร้องทั้งสามทราบ ไม่ว่าจะทางหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นหรือการประกาศที่หน้าศาล ทั้งราคาที่ยขายได้ก็ต่ำกว่าราคาประเมินและราคาจริงหลายเท่า การประกาศขายทอดตลาดและการขายทอดตลาดดังกล่าวไม่ถูกต้องตามระเบียบและไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้สั่งเพิกถอนการขายทอดตลาดเพื่อให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการขายทอดตลาดใหม่

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ตามสัญญาประกันข้อ 5, 6 ถือว่านายประกันทราบคำบังคับของศาลแล้ว และคำร้องไม่ปรากฏว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีกระทำการไม่สุจริตอย่างไร จึงให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณายกคำสั่งของศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการไต่สวนคำร้องของผู้ร้องทั้งสาม แล้วมีคำสั่งใหม่ตามรูปคดี

ผู้ซื้อทรัพย์ทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เห็นสมควรวินิจฉัยเสียก่อนว่าผู้ซื้อทรัพย์ทั้งสองต้องห้ามฎีกาเพราะคำสั่งศาลอุทธรณ์เป็นที่สุดดังที่ผู้ร้องทั้งสามแก้ฎีกาหรือไม่ เห็นว่า คดีนี้มิใช่ผู้ร้องทั้งสามยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ปฏิเสธไม่ยอมรับอุทธรณ์และ

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ อันจะทำให้คำสั่งศาลอุทธรณ์เป็นที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 236 วรรคแรกตั้งนั้น ที่ผู้ร้องทั้งสามแก้ฎีกาว่า คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 นั้นเป็นคำสั่งศาลอุทธรณ์อันเป็นที่สุดต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 236 ประกอบด้วยมาตรา 247 จึงฟังไม่ขึ้นผู้ซื้อทรัพย์สินทั้งสองฎีกาได้

สำหรับปัญหาตามฎีกาของผู้ซื้อทรัพย์สินทั้งสองนั้น เห็นสมควรวินิจฉัยเสียก่อนว่าการบังคับคดีรายนี้มีได้เสร็จลงก่อนที่ผู้ร้องทั้งสามจะยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดหรือไม่ปรากฏจากรายงานเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดฝางลงวันที่ 16 มีนาคม 2531ว่า ผู้ซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดได้ชำระราคาครบถ้วนแล้วเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2531 และปรากฏจากหนังสือของศาลจังหวัดฝางลงวันที่ 21 มีนาคม 2531 ว่า เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2531 ศาลได้มีหนังสือถึงนายอำเภอแม่เมาะให้โอนที่ดินอันเป็นทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดให้แก่ผู้ซื้อแล้ว ศาลฎีกาเห็นว่าข้อเท็จจริงดังกล่าวถือได้ว่าการบังคับคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ร้องทั้งสามได้เสร็จลงแล้ว ดังนั้น แม้คดีจะฟังว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีประกาศขายทอดตลาดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ร้องทั้งสามไม่ถูกต้องตามระเบียบและไม่ชอบด้วยกฎหมายดังคำร้องของผู้ร้องทั้งสามอันเป็นการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 ลักษณะ 2 ว่าด้วยการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งก็ตามแต่ผู้ร้องทั้งสามเพื่อยื่นคำร้องดังกล่าว เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2533 เป็นการยื่นภายหลังจากการบังคับคดีได้เสร็จลงแล้วจึงเป็นคำร้องที่ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 วรรคสอง ผู้ร้องทั้งสามจึงไม่มีสิทธิที่จะขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาดได้คดีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยฎีกาข้ออื่นต่อไปคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาฎีกาของผู้ซื้อทรัพย์สินทั้งสองฟังขึ้น

พิพากษากลับ ให้ยกคำร้องของผู้ร้องทั้งสาม

(ไพศาล รางฆาญร-วิทวัส อยู่วัฒนา-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ